

1510625-34.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: FABRICIO REALI ZIA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: Vara do Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... apreendido com o réu era produto de furto, conforme cópia do BO 877112/2019 juntado aos autos às fls.37/38.

Ressalta-se que, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, é da defesa o ônus de apresentar a prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156, do CPP, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova, conforme jurisprudência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

Vara do Juizado Especial Criminal

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510625-34.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510625-34.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3029590/2021 - 08º D.P. BRAS, 17258058 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO JUSTINIANO CALLE

Juiz de Direito: Dr. FABRICIO REALI ZIA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, em que o autor dos fatos foi denunciado como incurso no art. 180, §3º, do CP.

Em primeiro plano inexistem nulidades a sanar, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas Wesley e Bruno (ambos Policiais Militares) e, ao final, o acusado Tiago foi interrogado.

A testemunha Wesley, Policial Militar, aduziu que eles estavam fazendo patrulhamento e, Tiago, acompanhado de outro rapaz, ao avistarem a viatura, teriam mudado de direção e acelerado o passo, fazendo com que eles procedessem a

abordagem. Disse ter sido encontrada uma pequena porção de droga com o acusado e um celular, que foi identificado como sendo produto de ilícito ao realizar a consulta do IMEI do aparelho. O autor teria dito que o celular teria sido dado pela mãe, que teria o comprado por cerca de R\$ 450,00 em feira do rolo.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Bruno, tendo acrescentado que na Delegacia teriam pedido para ele entrar em contato com a genitora; todavia, ele não tinha o telefone de nenhum familiar na agenda do celular.

O acusado Tiago, em sede policial teria dito que havia ganhado o celular da genitora, a qual teria comprado o celular em feira do rolo pelo valor de R\$ 450,00 e, em juízo, mudou sua versão aduzindo que teria achado o celular em casa e teria sido o irmão dele quem teria levado o aparelho para casa. Negou ter furtado o celular.

No mérito, os depoimentos das testemunhas foram coerentes com as respectivas falas no registro da ocorrência, bem como com a versão dada pelo acusado em solo policial.

Incontroverso que o celular apreendido com o réu era produto de furto, conforme cópia do BO 877112/2019 juntado aos autos às fls.37/38.

Ressalta-se que, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, é da defesa o ônus de apresentar a prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156, do CPP, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e, também, no julgamento do HC nº 388.640/SP, publicado em 22/06/2017, na relatoria do Min. Ribeiro Dantas, o que não restou comprovado nos autos. O acusado estaria na posse de um celular produto de ilícito e não soube explicar a origem do aparelho.

O valor que a mãe do acusado pagou pelo aparelho celular (R\$ 450,00) é desproporcional à avaliação, que é de R\$ 1.200,00, conforme auto de avaliação à fl.7. Ademais, o celular teria sido adquirido em feira do rolo, local socialmente conhecido como sendo um espaço onde é possível encontrar produtos de origem duvidosa.

Assim, a culpa do acusado está caracterizada pelo fato de ter sido negligente ao portar aparelho celular sem ao menos questionar a procedência do produto, agindo, portanto, sem o dever objetivo de cuidado que lhe era exigível.

Dessa forma, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada nos boletins de ocorrência de fls. 1/3 e 37/38, auto de exibição e apreensão às fls.8/9, laudo de avaliação à fl. 7 e prova oral colhida em juízo. A autoria delitiva, de igual modo, restou suficientemente comprovada, por meio do depoimento do réu, em conjunto com as declarações dos Policiais Militares responsáveis pela abordagem. Logo, é de rigor a condenação do réu. Passo, portanto, nos termos dos artigos 59 e 68 do CP, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 1 mês de detenção, o mínimo legal.

Na segunda fase, verifica-se a existência da atenuante da menoridade relativa (artigo, 65, inciso I, do CP) já que o autor tinha 18 anos ao tempo da prática do delito; todavia, deixo de aplicá-la, pois, conforme a Súmula 231, do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Desta forma, mantenho a fixação da pena em 1 mês de detenção.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, a pena é fixada, em definitivo, em 1 mês de detenção, em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", combinado com o art. 59, III, do CP.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, de prestação pecuniária, nos termos do art. 44, §2º, do CP.

A prestação pecuniária, fixo em meio salário mínimo vigente, a qual deverá ser

revertida em favor de entidade com destinação social a ser indicada pelo juízo das execuções.

Ante o exposto retro, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório formulado na denúncia em face de TIAGO JUSTINIANO CALLE para condená-lo à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, por incurso no artigo 180, §3º, do CP, substituída por uma pena restritiva de direito, de prestação pecuniária, a qual fixo em meio salário mínimo vigente e que deverá ser revertida em favor de entidade com destinação social a ser indicada pelo juízo das execuções.

Diante da substituição da pena por uma restritiva de direito e da inocorrência de outro fato capaz de ensejar a prisão preventiva neste processo, fica deferido ao réu o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se a condenação do acusado ao Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do art. 15, III, da CF e ao IIRGD. Considerando-se que o sentenciado está preso por outro processo, expeça-se mandado de prisão (regime aberto), o qual deverá ser encaminhado ao estabelecimento prisional e ao IIRGD. Cumprido o mandado de prisão, expeça-se guia de recolhimento definitiva, como de costume.

Considerando-se que o sentenciado é estrangeiro, oficie-se para a Embaixada da Bolívia para informar acerca da condenação do réu. Expeça-se o necessário.

Oportunamente, ciência ao MP e à Defesa.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA